

1500280-25.2022.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... e seus comparsas decidiram praticar o roubo em questão.

Na tarde dos fatos, eles ingressaram no estabelecimento comercial e, com armas de fogo em punho, anunciaram o roubo à operadora de caixa, Maria Geisa. Um dos roubadores foi ao fundo da loja e de lá subtraiu duas caixas fechadas de carne. O outro exigiu que a operadora abrisse o caixa e, enquanto ela tentava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500280-25.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500280-25.2022.8.26.0292 Controle: 2022/000261

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo da Silva Siqueira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LEONARDO DA SILVA SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Joaquim Simões Pires, nº 9, Bandeira Branca, nesta cidade e comarca, agindo com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes e unidade de desígnios com Alan Francisco de Oliveira e outro indivíduo não identificado, subtraíram, para eles, R\$ 958,83 em dinheiro, maços de cigarros avaliados num total de R\$ 1.700,00, carnes avaliadas em R\$ 210,00, diversas facas, um HT e um controle do climatizador, todos de propriedade do Mercado Nova Opção.

Segundo restou apurado, o denunciado e seus comparsas decidiram praticar o roubo em questão.

Na tarde dos fatos, eles ingressaram no estabelecimento comercial e, com armas de fogo em punho, anunciaram o roubo à operadora de caixa, Maria Geisa. Um dos roubadores foi ao fundo da loja e de lá subtraiu duas caixas fechadas de carne. O outro exigiu que a operadora abrisse o caixa e, enquanto ela tentava destravá-lo, gritou-lhe que se não abrisse logo iria atirar. Do caixa, o denunciado e seus

comparsas subtraíram R\$ 958,83 em dinheiro.

Além das carnes e do dinheiro do caixa, eles também subtraíram cigarros avaliados em R\$ 1.700,00, diversas facas, um HT e um controle do climatizador.

Em seguida, deixaram o local na posse dos bens e valores subtraídos.

A partir das câmeras de monitoramento do estabelecimento e da apuração realizada, foi possível constatar que Leonardo e Alan Francisco eram dois dos três roubadores, sendo que o segundo recentemente foi a óbito. A operadora de caixa, Maria, reconheceu Leonardo tanto fotográfica quanto pessoalmente (pp. 08 e 74).

Decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia (fls. 120/122).

Foi comunicada a captura do réu (fls. 140).

O réu foi citado (fl. 155) e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 161/162). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. *).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, o i. Promotor de Justiça se manifestou por intermédio de alegações orais, deduzindo sua pretensão. A combativa defesa, por sua vez, apresentou as alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelo BO (fls. 04/05), pelo relatório de investigação (fls. 09/31), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39/40), pelo laudo do roubo (fls. 50/63), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 103/104), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu LEONARDO DA SILVA SIQUEIRA, perante a autoridade policial, negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que mora num bairro próximo mas, não cometeu o delito pois, conhece pessoas "do crime" que atuam no bairro e se praticasse um delito lá "seria punido". Disse que trabalhava como cabeleireiro na garagem de sua casa. Acredita que está sendo confundido. Disse que tinha amizade com Alan. Disse que morava em frente a casa de Alan. Narrou que estava com sua família no dia dos fatos.

A vítima L.H.C.P, disse que não estava no local no momento dos fatos. Disse que os funcionários lhe comunicaram o roubo e pelas imagens da câmeras de segurança os réus foram identificados. Disse que sua funcionária reconheceu o réu mas, foi ameaçada pelo acusado e após pedir demissão não conseguiram mais localizá-la. Disse que a vítima Maria começou a receber mensagens via "whatsapp e facebook" de familiares do acusado e ficou desesperada. Disse que o acusado foi identificado por sua funcionária através da tatuagem no pescoço e ela lhe informou que era quem portava a arma de fogo. Disse que o roubo foi cometido por três agentes. Narrou que Maria fez o reconhecimento do acusado em solo policial, antes de ser ameaçada. Disse que já foi processado por homicídio.

A testemunha IRAILSON ALVES MARTINS, policial civil, disse que na época dos fatos estavam ocorrendo inúmeros roubos com as mesmas características, tratando-se de uma quadrilha e já estavam investigando o comparsa do réu Alan, que faleceu enquanto praticava um latrocínio. Disse que pelas imagens da câmeras de segurança do estabelecimento, ora vítima, foi possível identificar o acusado pois, funcionária do local o reconheceu e outros elementos que indicavam seu vínculo com Alan também evidenciaram a autoria delitiva. Disse que por ocasião da prisão do réu, encontraram em seu veículo, inúmeros objetos oriundos da prática de outros crimes. As testemunhas PEDRO HENRIQUE

PARANHOS PERDIGÃO e LUÍS CARLOS MOREIRA, policial civil, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha. A informante DESIRE LIMA disse que tomou conhecimento dos fatos pela esposa do réu. Disse que não presenciou os fatos. Disse que o réu é cabeleireiro e trabalha na garagem da própria casa e não sabe nada que desabone a conduta dele.

Pois bem.

Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu negou as imputações. Em que pese a negativa do acusado, sua alegação mostrou-se totalmente em desconformidade com conjunto probatório presente nos autos. Isso porque a vítima M.G.S.N., operadora de caixa, reconheceu o acusado com plena convicção e relatou de forma pormenorizada a sua participação na empreitada criminosa.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).

Além disso, as câmeras de monitoramento do local registraram a imagem do réu como um dos roubadores.

Em busca e apreensão na residência do denunciado, embora já estivesse de mudança, foram apreendidos objetos roubados de outras vítimas.

Frise-se que a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado a res furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que esta se evidencia com a grave ameaça suportada pela vítima.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ - “FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido”. (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015)

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,

um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Não merece guarida a tese da i. defesa no sentido da absolvição pela fragilidade probatório, conforme exposto acima.

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.

Estas ficaram bem demonstradas.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, a incidência desta é inconteste.

Efetivamente o acusado se uniu a Alan Francisco de Oliveira (falecido) e a outro agente para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de desígnios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima.

Em relação à utilização da arma, é fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Evidenciada, portanto, a prática de roubo duplamente majorado, passo à fixação da pena.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostentava ao tempo do crime apontamentos criminais que geram inclusive a reincidência. Diante das demais circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal:

04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, diante da reincidência (certidão de fls. 118/119), como já anotado, aumento a pena em 1/6, alcançando:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, diante da presença de duas causas de aumento, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, procedo ao aumento único, de maior expressão, referente ao emprego de arma de fogo, de acordo com a nova redação dada pela Lei nº 13.654/2018, suficiente e adequada para reprimir o

desvio de conduta, de forme que as penas serão acrescidas de 2/3:

09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime e a reincidência do denunciado (art. 33, §3º do CP).

O delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, as causas de aumento previstas no tipo penal revelam os meios empregados pelo agente e que tornam mais grave o delito.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão da gravidade do delito, mantenho o regime fixado acima e ressalto que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR LEONARDO DA SILVA SIQUEIRA à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia dos réus no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverão aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, expeçam-se guias de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à vítima da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.

Deixo de condenar o réu à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA